

עין משפט
נר מצוה

בג א מיי פט"ו מהל' טוען הלכה ו סמג עשין לה טוש"ע ס"ח קמה טע"ק ג:

בז ב מיי שם פ"ט הל' ו סמג עשין לה טוש"ע ח"מ ס' קל טע"ק א:
בזג ג מיי שם ועי' בשגות ובגדרי משנה טוש"ע שם ס"ב:

בז ד מיי שם פ"ד הל' ח ופי' מהל' גזילה הלכה יד סמג עשין לה טוש"ע ח"מ ס' עה טע"ק יג וס"י שסד טע"ק ד וטע"ק ד:

רבינו גרשום

הדרא ארעא והדרי פרי. דאכל למפרע כיון דלא אסחידו אחלת שנין הדרא ארעא והדרא פירי. אמר רב זבדי. אמאי הדרי פירי והא אי טעין ואמר לפירות ירדתי שנמשכנה לו במשכנתא דטוראי או ארסי אני בה נאמן. האי מאן דנקיט מגלא ותובליא ולפי שדקלין הם בבוהין כשרוצין ללקוט התמרים א' מביאין מגל אידן ומשמין תובליא והדרא פרי. אמר אידן ומגביהן הסל כנגד התמרים ותוחבין אותם במגל ונופלים התמרים בסל כיו שלא יפלו התמרים לארץ ויתבקעו ויתפלו: אי הכי. להיכא דאחזיק בקרקע תרתין שנין אמאי לא אמרינן לא חציף אינש דאכל ארעא דלא דידה ולא מסלקינן ליה ומשני ארעא אמרי' ליה אחוי שטוך:

^[א] עי' בערך ערך כנבלת.

לג:

וּאִי מַעֲיֵן וּאִמֵּר אֲפִידוֹת ירדתי בו'. פי' מחלה כי א"ל מאי בעית בהאי ארעא אע"ג דבשעה שאכל היה בעל השדה יכול לעכב ולא היה נאמן לומר לפירות הורדתי^[א] מיהו כיון שכבר אכלו וזה בא להוֹיֵא נאמן לומר לפירות ירדתי וא"ת תיפוק ליה משום דתפסי מידי דהוה אמתלטלין שאין עשויין להשאל ולהשכיר דאי אמר לקוחין הן בידי נאמן וי"ל דאינטריך טעמא דלא חזיק אס לקטן והניח דרשות שאינן שלו דלא תפסי בהן וא"ת כי לא אמר נמי לפירות ירדתי אלא דאייתי סהדי דאכל ג' שנים כי הך דשמעתין יהא נאמן בטעמיה דמגיו דאי בעי אמר לפירות^[ב] ירדתי לאו פירכא היא דאין זה מגיו שהרי בא למצוע גם הקרקע^[ג] ודוקא פירי דתמרי שנין הדרי אכל פירי דשנה שלישית לא הדרי דאי מהימן בצמאי דאמר שאכלה שלש שנין גם הקרקע תהיה שלו:

אִיזִיף ואגדריה דִּיקבֵּא. פי' לגדור תמרים שעל הדקל דגדירה שייכא בתמרים ולא אייתי בקצינא הדקל דא"כ ה"ל למימר ואקטליה כדאמר' צפ' כל הנשבעין (שנוטות דף מו. ושם) אר"נ האי מאן דנקיט נרגא ואמר איזיל ואקטליה לדיקלא דפלגיא כו' ונראה לר"י ולר"צ"ם שאם היה בא לקצץ הדקל עצמו לא היה נאמן דדוקא פירות הוא דעבדי אינשי דמזוני אכל דקל אין דרך בני אדם למכור לקון מדע דאמר' צפ' המוצל ב"ק דף טא: ושם) שורי הרגת נטיעותי קלַּמַת אמה אמרת לי להרגו אמה אמרת לי לקצֹץ פטור ופריך א"כ לא שבקת חיי לכל בריה וכו' משמע דאינו נאמן במיגו דאי בעי אמר מכרת לי לקצֹץ: **אֲפִיזוּ** חציף איניש. לאו משום

דקאמר בפרהסיא איזיל ואגדריה קאמר דלא חזיק דאפילו ליקט בצנעא נמי שיך לא חזיק איניש אס לא שלקחם דרך גניבה:

אִי חבי אפִיזוּ ארעא נמי. למאי דפרישית לעיל דאינו נאמן אלא בפירות שלקט כבר אכל מכאן ואילך אינו נאמן אפילו בפירות אע"ג דשטרא ^[א] בפירי לא עבדי אינשי כריך לפרש אפילו ארעא אס הוא טוען שהקרקע שלו שלקחה לא יחזיר פירות שכבר אכל^[ב] אכל קרקע פשיטא שיחזיר דאינו נאמן להבא: **דִּיִּיבִן נסבא דר' אבא**. לא אקרקע קאי דפשיטא שמחזיר הקרקע אחר שאין לו שנים עדים^[ג] אלא השמא נמי אפירי מסיק וסבר השמא כאליו חד סהדא לאורועי למחזיק קאמי על הפירות שאכל ואינו יכול לכפור ולימא לא אכלתי וכאליו בא לחייבו שבועה על הפירות אס יכפור ויאמר לא אכלתי ואע"פ שמעיד שהחזיק בה ג' שנים כיון דאין אחר עמו הרי כאליו אינו מעיד על החזקה אלא נעשה עד אחד לתוצעו פירות הכי כ"ד וטועה עד דאמר ^[ד] אבבי

אי ליכא סהדי דאכלניהו לפירי אלא בהודאת פיו והוא טעין דזנתימה מינק ואכלתניהו לפירי דארעא ופירי ידידי ניניהו ארעא כיון דלית ליה ראייה בשטר ולא עדי חזקה הדרא למרה וחייב שבועת היסת על הפירות דזניניהו מיניה דמיגו דמזי' ^[א] (אמר לא אכלתי פירות כי אס מעט כגון עייל כורא ואפיק טפי מכורא דבהכי הוה חזקה כדלקמן ^[ב]) כי אמר אכלי טובא וידיי אכלי מהימן דאין כאן מה לי לשקר במקום עדים שאין ידוע אס לקח קרקע זו מבעליה אס לא אלא לפי שאבד שטרו בתוך ג' שנים מפסיד ולא דמי להא דאזי ורבא דפליגי עליה דרב חסדא לעיל ^[א] (התם כיון דאיתבזריא מילתא דרב אידי קרוב טפי הרי נודע שאין לו חלק בקרקע ופירות שאכל שלא כדין אכל ואפי' בהודאת פיו ליחייב: **אמר רב זבדי אי טעין כו'**. מילתא בצפי נפשה היא. והכי קאמר אס מתחילה כשטענו בעל הקרקע מאי בעית בהאי ארעא אינו לא השיב זו מינק וזניתה אלא לפירות ירדתי כדין אריס למחלָה לשליש ולרביע או שמכרת לי פירות עד עשר שנים: **נאמן**. צמה שאכל למפרע ובשבועת היסת דזניניהו מיניה ואע"ג דאיכא סהדי דאכלניהו לפירי ושאין הקרקע קניו לו דלא חזיק איניש למיחת לארעא דחבריה ולמיכל פירי דחבריה צחנס כדמפרש ואזיל. ומיהו מכאן ולהבא לא יאכל צלא עדים ושטר שקנה הפירות דא"כ כל אדם ירד לקרקע חצירו ויאכל פירותיו ויאמר לפירות ירדתי מאחר שלא נחשו לערערו של בעל הקרקע: **מגלא וסוזילא**. כלי גודרי תמרים המגל לגדור ותוזילא חבל לעלות לקבל מרוב גובהו. וי"מ תוזילא סל לקבל פירות: **ואמר**. בפנינו: **איזיל ואגדריה לדיקלא דפלגיא**. כלומר אלקוט הפירות: **מהימן**. ושבקין ליה צ"ד ללקט הפירות צלא עדים ושטר אחרי שאין ידוע שהבעלים מוחין בדבר קודם לקיטה ואס אחא חבריה וטען להד"מ אחר שליקט האילן לית עליה אלא שבועת היסת אכל מקמי דליגדריה אחא מריה דדיקלא ואמר להד"מ לא מהימן מלקט עד דמיימי ראייה. ודוקא בשטען מתחילה לפירות ירדתי נאמן צמה שאכל כבר אכל אס מתחלה טען מינק וזניתה ואח"כ טען לפירות ירדתי שמכחש דבזרי הראשונים אינו טוען וחוזר וטוען: **אי הכי אפי' ארעא נמי**. כי טעין דזניתה מינק ליהמנוהו צלא עדי חזקה דלא חזיק איניש למיחת בארעא דלא דידה היא ולמיכל פירותיה: **פירי נמי**. נימא אחוי שטוך: **היינו נסבא דר' אבא**. דין זה דומה לאותו דין של נסבא דר' אבא. ולא ללמוד מדר' אבא היו כריכין דמילתא דפשיטא היא שישלם הקרקע אחרי שאין לו שני עדים ודומיא בעלמא מדמינן אותו. אי נמי לכך היו מדמינן האי דינא לנסבא דר' אבא כי היכי דלהדר פיירי עם ארעא דהוי כמי שיש עדים דאכל פירות דצלא עדים לא מהדרי פירות כדלעיל דרב נחמן אלא קרקע לחוד:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

כיון דאודי. דשלא כדין החזיק עד עתה: **אודי**. וישלם פירות שאכל וכן הלכה: ^[א] ויש ספרים שכמוצ בהם **אייסי רב אידי בר אבין סהדי דהוה קריב חוקמה רב חסדא בידיה**. וגם ר"ח פי' כן. א"ל רב חסדא אמאי קסמכת דאכלניהו לפירי אהודאת פיו הא עד השמא הוא טעין דלאנא

קריבנא טפי והני סהדי דאייתת לא מסהדי דאנת קרוב וראוי ^[א] ליורשה והוא אינו ראוי ליורשה אלא אסהדי דאנת קרוב והאי לא ידעי ליה ומתוך שהוא יכול לומר לא אכלתי יכול לומר אין אכלי וידיי אכלי דאנא קריבנא טפי שאין עדים מכחישים אותו בך הלכך לא מפקינן מיניה: (הג"ה. לא היא) (אלא) שהודה שאכל הפירות אלא כדמפרש הרב לבסוף דלא נהירא ליה שהודה על אכילת הפירות אלא עדים היו שאכלו ולא היה יכול לכפור ושרא ליה מריה דמי זה שאמר שהודה על אכילת פירות הלא לא הודה אלא על הקרקע ומכל מקום מאי דאכל עד השמא לא מפקינן מיניה כיון דליכא עדים בדבר שרצ אידי היה קרוב יותר אלא על פיו של זה ואבבי ורבא סברי דכיון דאודי אודי שהרי הודאת בעל דין כמלה עדים ופיו מחייבו ממון ואי הוה גרסינן הא אמאי לית ליה לרב חסדא הא סברא ויש לפרש בענין אחר ודדוחק ולכן לא כתבתי. ע"כ) ולא נהירא לי דהא לא מוכח הא סוגיא דשמעתא שהודה על אכילת הפירות אלא עדים היו בדבר ולא היה יכול לכפור^[א]: **האי אייתי סהדי דאצסהי היא**. עד יום מותם אמרם לא מכרו לאבותי של זה השני: **אמר רב חסדא מה לו לשקר**. לזה שיש לו עדי חזקה בצמאי דטעין דשל אבותיו היא אי בעי הוה א"ל להאי שיש לו עדות ^[א] וזכות אבות מינק וזניתה ואכלתיה שני חזקה הלכך מיגו דמזי טעין הכי ויזכה בטענה זו והוא לא חשש לטעון כי טעין נמי של אבותיו אע"ג דמכחיש להו לעדים מהימן: **מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן**. כלומר כל טענה שאדם טוען כגון זה שאמרו של אבותי ואתה רוצה לקיימה על ידי מה לי לשקר וטענה זה מכחשת עדים כי הכא לא מהימנינן ליה שהרי העדים מעידים שטענתו שקר והיאך תקיימנה על ידי מה לי לשקר הלא ודאי משקר הוא וחזקת השלש שנים אינה כלום דהויא לה חזקה שאין עמה טענה והכי הלכתא: **אזיל ואייסי סהדי דאכלה פריסין שנין**. ועדיין היה מחזר לבקש עדות של שנה שלישית ולא מנא: **אמר רב נחמן דדרא ארעא**. דבתרתינן שנין לא הויא חזקה: **והדרי פיירי**. של ג' השנים שאכל שלא כדין דהא לא טעין מעיקרא אריס הייתי ולפירות ירדתי דמהימנינן ליה כדלקמן דשטרא לפירי לא עבדי אינשי. והני מילי דאיכא סהדי דאכלניהו לפירי(א) אכל

אי ליכא סהדי דאכלניהו לפירי אלא בהודאת פיו והוא טעין דזנתימה מינק ואכלתניהו לפירי דארעא ופירי ידידי ניניהו ארעא כיון דלית ליה ראייה בשטר ולא עדי חזקה הדרא למרה וחייב שבועת היסת על הפירות דזניניהו מיניה דמיגו דמזי' ^[א] (אמר לא אכלתי פירות כי אס מעט כגון עייל כורא ואפיק טפי מכורא דבהכי הוה חזקה כדלקמן ^[ב]) כי אמר אכלי טובא וידיי אכלי מהימן דאין כאן מה לי לשקר במקום עדים שאין ידוע אס לקח קרקע זו מבעליה אס לא אלא לפי שאבד שטרו בתוך ג' שנים מפסיד ולא דמי להא דאזי ורבא דפליגי עליה דרב חסדא לעיל ^[א] (התם כיון דאיתבזריא מילתא דרב אידי קרוב טפי הרי נודע שאין לו חלק בקרקע ופירות שאכל שלא כדין אכל ואפי' בהודאת פיו ליחייב: **אמר רב זבדי אי טעין כו'**. מילתא בצפי נפשה היא. והכי קאמר אס מתחילה כשטענו בעל הקרקע מאי בעית בהאי ארעא אינו לא השיב זו מינק וזניתה אלא לפירות ירדתי כדין אריס למחלָה לשליש ולרביע או שמכרת לי פירות עד עשר שנים: **נאמן**. צמה שאכל למפרע ובשבועת היסת דזניניהו מיניה ואע"ג דאיכא סהדי דאכלניהו לפירי ושאין הקרקע קניו לו דלא חזיק איניש למיחת לארעא דחבריה ולמיכל פירי דחבריה צחנס כדמפרש ואזיל. ומיהו מכאן ולהבא לא יאכל צלא עדים ושטר שקנה הפירות דא"כ כל אדם ירד לקרקע חצירו ויאכל פירותיו ויאמר לפירות ירדתי מאחר שלא נחשו לערערו של בעל הקרקע: **מגלא וסוזילא**. כלי גודרי תמרים המגל לגדור ותוזילא חבל לעלות לקבל מרוב גובהו. וי"מ תוזילא סל לקבל פירות: **ואמר**. בפנינו: **איזיל ואגדריה לדיקלא דפלגיא**. כלומר אלקוט הפירות: **מהימן**. ושבקין ליה צ"ד ללקט הפירות צלא עדים ושטר אחרי שאין ידוע שהבעלים מוחין בדבר קודם לקיטה ואס אחא חבריה וטען להד"מ אחר שליקט האילן לית עליה אלא שבועת היסת אכל מקמי דדיקלא ואמר להד"מ לא מהימן מלקט עד דמיימי ראייה. ודוקא בשטען מתחילה לפירות ירדתי נאמן צמה שאכל כבר אכל אס מתחלה טען מינק וזניתה ואח"כ טען לפירות ירדתי שמכחש דבזרי הראשונים אינו טוען וחוזר וטוען: **אי הכי אפי' ארעא נמי**. כי טעין דזניתה מינק ליהמנוהו צלא עדי חזקה דלא חזיק איניש למיחת בארעא דלא דידה היא ולמיכל פירותיה: **פירי נמי**. נימא אחוי שטוך: **היינו נסבא דר' אבא**. דין זה דומה לאותו דין של נסבא דר' אבא. ולא ללמוד מדר' אבא היו כריכין דמילתא דפשיטא היא שישלם הקרקע אחרי שאין לו שני עדים ודומיא בעלמא מדמינן אותו. אי נמי לכך היו מדמינן האי דינא לנסבא דר' אבא כי היכי דלהדר פיירי עם ארעא דהוי כמי שיש עדים דאכל פירות דצלא עדים לא מהדרי פירות כדלעיל דרב נחמן אלא קרקע לחוד:

היכי

מסורת הש"ס

(א) לעיל דף לז., (ב) [שם וי"ק]. (ג) [לעיל כט., ד] לקמן דף לו., (ד) [שם למא אלא הכל דברי רב יהודה הן וברב אפלס כסוגיין דף קעא. קעב. גריס מאי טעמא לא חציף וכו' וכי"כ רב אלפס עוד בשנוטות פ"ו דף שזי: א], (ו) שנוטות דף ג: [דף מז., ז] [נחזר על"א], (ח) [ע"כ שייך לזס:],

הגהות הב"ח

(א) גב' וטובלי בידיה ואמר: (ב) שם דלאמר ליה לתכריה: (ג) רשב"ם ד"ה ויש ספרים וכו' וראוי ליורשו והוא אינו ראוי ליורשו: (ד) ד"ה אמר רב חסדא וכו' עדות אנת בל"ל וימינת וזאת נמקק: (ה) תוס' ד"ה אי הכי וכו' דשטרא לפירי וכו' אפי' ארעא אפי' אס הוא: (ו) ד"ה היינו וכו' דאמר להו אבבי וכו':

הגהות חו"י

(א) ג"ב לפי פירושו ר"ל דיש עדים כמה אכל: (ב) י"ב לפי זה ה"ה שאין עדים וטען קנימי ממך ועדיין לא החזיק ג"ש י"ב לא משום פרי מש"כ לטעם שכתב המחזיק הוהא צ"ע סימן קמה פ"ג וצ"כ שם:

מוסף רש"י

זה אומר של אבותי. היה הקרקע והכי הוא שלי (ועי' דא.). מה לו לשקר. לזה המחזיק בצמאי דטוען דשל אבותיו וירשה מהס אי שני אמר כי ושלכן צמאי מינו מהימנינן ליה (שם). מה לו לשקר במקום עדים. כלומר ע"י האי מינו דמה לי לשקר לא חזק בקרקע, שהרי עדים מכחישים את דבזרי שאומרים דשל אבותיו דאיך היא וגם החזקה אינה כלום שהרי אין עמה טענה כי אס טענת שקר (שם). והדרי פיירי. של שני שנים (ועי' ב.). נסבא. חסכת כסף מושק, לשון (רש"י מ) הפסל נפק חרש (שנוטות ^[א]). חטפי וידיי חטפי. שלי חטפתי, שאתה גולמו ממני (שם).

מוסף תוספות

א. [ד]בחזקת בעלים עומד. רש"י. ב. [ד]כאן וכו' אמרינן מינו להאמינו בפירי דאכיל, אע"ג דלא מהימן בגופה דקרקע, [ד]הא דלא מהימנינן ליה בגופה דקרקע וכו', משום דריעא טענתיה דאמרינן ליה אחוי שטוך וכו', ולכן לעינן פירי כיון דאיכא מיגו מהימן אע"ג דריעא טענתיה. שטמ"ק בשם שוטה לא נודע למי. ועיין רמב"ן. ג. [ו]ליכא למימר מה לי לשקר שהרי להנאת עצמו רוצה לשקר. רמב"ן. ד. ואפי' כשאכל בעדים, ואמאי אמרינן דהדרא ארעא והדרא פירי. רש"י. ה. דהא אית למערער עדי אבות ולא שייך ביה נמי שבועה דעד אחד, שאין נשבעין על הקרקעות שבועה דאורייתא. שם.